

עין משפט
גזר מצוה

בז א מיי פין מהלכות עירובין הל' ט סנה עשין דרבנן א טושע' איה ס' מטו טעין ב:
בז ב מיי פכיד מהל' שבת הלכה י טושע' איה ס' זו טעין כב ותי שמד:

בזח ג מיי פייד מהל' שבת הלכה כד:
בזב ד מיי פייד מהל' שבת הלכה יא:

ג ה מיי פייד מהלכות שבת הלכה ז סנה לאוין סה טושע' איה ס' שמה טעין עי:

גא ו מיי שם הל' טו:
גב ז מיי פייד מהל' שבת הלכה די:

לעזי רש"י
גרודיאל[[]^{דרביל"א]}.
הצף.

מוסף רש"י
לא גזרו עליו בין השמשות. דכיון דבין השמשות פסקא הוא ושות דרבנן הוא לא גזרו (שורבין וכו'). וכמה הוא רקק מים. כמה עומק דמחא אכתי רה"ר הוא ולא נעשה כרמלית (דקטון ס'). הילוך על ידי הדחק שמה הילוך. מה למחלף דלא און געלין להן בו פטור ופי געלין להן בו חייב, חייב דליתין ע"י הדחק הוא, וזה לשפעיען דוקא שטען ע"י הדחק שמה הילוך. אכל תשמיש לרבים ע"י הדחק כגון גומא תשעה כרסוי', לעיג' דחזוי לאטעני ביה סומא וסודלא לא הו' שמשא למחוי' שהוא גומא רה"ר. עומדו ט' שהרבים מתפסין עליו דלמירן דהו רה"ר (דקטון ס'). מקום שאין בו ד' על ד' טפחים. רחוב ועומד בין רה"י לרה"י ויש לו היכ כגון גזרה מן הארץ ג' ואליו היה רחוב ד' היה נקרא רשות לעצמו והו' כרמלית ואסור להלך ולבאן, אכל עשוי נקרא מקום פטור ומותר להלך ולבאן לכחף עליו משא שלחן (שורבין נו). האילו וליכא מקום מחנות לאו רשות חלפים נעשה הוא ובעיל להכא להכא (שם) ובבלבד שלא יחליפו. דלא לימרו דקא מעיל מרשות הרבים לרשות היחיד ואחי למשרי' הולאה בשבת (שם) ודרכנו היל' דלעזי חיונה ליכא דבעינן עקירה מרשות ו' והנחה לרשות ו', והכא עקירה מרה"י גמורה והנחה למקום פטור, ועקירה ממקום פטור והנחה לרה"ר גמורה (שם נו).

מוסף תוספות
א. דקופה.
ב. דקתינן פחות מכון רשבי"א.
ג. אורחא דגמרא. מוס' מולין לו:
ד. בתרווייהו. מוס' מולין לו:
ה. ראשו האחד ממקומו לעולם. מוס' הלא"ש.
ו. דרמא דקופיה. מוס' הלא"ש.
ז. דלא הריא הנחה כיון דאורחיהו הכי. מוס' הלא"ש.
ח. גניבה וחיוב משום שבת. מוס' הלא"ש.
ט. דבר עניול כגון. מוס' הלא"ש.
י. והניחו. מוס' הלא"ש.
יא. [ד]בשעורק וזית אחד עדיין השני מונח במקומו, וכן כשמגביה השלישי הרביעי עומד במקומו. מרדכי סומן ר"כ. יב. דבן עזאי. מוס' הלא"ש. יג. הא לא איירי מתני' בלמעלה מעשרה. מוס' הלא"ש. יד. היינו מימינו לשמאלו. מוס' עירובין מט. יו. ברה"ר. מוס' הלא"ש. יז. והשוא אתי שפיר דההיא דעומר אדם על האיסקופה וכו' איירי שעומר במקום אחד ואינו זו ממקומו ועמביר מכאן לכאן דרך גופו ואיירי כגון שמשלים ארבע ע"י זריקה, ולהכי לא מייתי' אלא מדרב אע"י דידע דבריייתא דבן עזאי. מוס' עירובין מט.

ח:

נוכל לומר דוכן בגומא היינו כלומר אפי' (א) גזזה ט' הו' רה"ר דמכתפין צה ע"י הדחק וכ"ש פחות מתשעה דיותר נוח להשתמש צה וכן משמע בסמוך דקאמר אצרייתא^א דמיייתי מאי לאו וכן בגומא אסיפא^ב משמע דכל פחות מ' מטלטלין^ו כמו בקופה:
ו**אי** אשמועינן בימות הגשמים ב'. צלריכותא חדא סגי' דלא תנא חדא וזמנא רקק היה מוקמינא ליה בדדמי ליה להכי תנא תרי וזמני רקק אלא:
כיון דמשכחת דריכותא^ד עניד כאילו תנא צצרייתא צהדיא רקק צימות החמה ורקק צימות הגשמיס^ה:
לא מיחייב עד דעקר ^ואי במקומו. תימה מאי קמ"ל פשיטא דלא מיחייב כיון דלא עקר^ה ועוד מה שיך הכא הך מילתא וי"ל דקמ"ל דאע"ג דדרך להוליסם בענין זה שאינן קלין לנושאן והו' כמו עומד לכחף (ס) דלמרי' לעיל (דף ה:) דחייב^ז אפי"ה פטור ומשום דלעיל איירי צימותק עמוד ט' צרה"ר ורצים מכתפים עליו נקט ליה הכא דוקא רמא חקפיה דכשהניח ראשו האחד חוץ לר' אמות עדיין ראשו השני מונח בתוך ד' וכשחזר ומשליך ראשו [בצ'] חוץ לר' אמות עדיין אינו מתחייב דהוי כמגדר החפץ עד שהוליא ראש החפץ חוץ לר' אמות והניחו דלע"פ שחזר ומשכו לחוץ פטור שלא נעשית המלאכה צצת אחת אבל אם מגדר ויזרף דקני צצת אחת עד חוץ לר' אמות או מרה"י לרה"ר חייב כדלמרינן (לקמן התלמוד דף בגובג כיס צצצת היה מגדר ויו"א פטור משום^ח דאסור שבת ואיסור גניבה באין כאחד ואומר ר"י דאס מוגלגל^ט תצית ד' אמות צרה"ר או מרה"י לרה"ר חייב דהוי כמו מגדר דאינו נח כלל אבל מוגלגל תציה שהיא מרובעת פטור דהוי כמו רמא חקפיה דא"ס שלא תהא נחה קנת^י:

ל**יבא** תהוי תיובתא דרבא ב'. פרש"י (א) אע"פ שהעצירו למעלה מ' דהוי מקום פטור ולא נהירא דא"כ ה"ל למיפקר מרבנן^ב דלמרי (לעיל דף ה:) המוליא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב ומאי פריך נמי לימא תהוי תיובתא דרבא לימא הא רבנן קיימי כוותיה ועוד דצהמואל תפילין (עירובין דף מט:) תנן עומד אדם הא הוליא חייב טחאת לימא מסייע ליה לרבא דלמיר רצא המעציר כו' ולפי' הקו' מה ענין זה לזה^ג לכן נראה כפי' ר"ס דמפ' שהעצירו דרך עליו שהעצירו (ט) לפניו נגד גופו^ד דה"ל כיון שהגיע כנגדו הוי כמונח ונמלא שלא העציר ד' אמות יחד^ה ומשני הסם לא נח דאין זה הנחה (ו) [דרך עצמן]^ו:
אע"ג

הדר תנייה דוקא שיהא הילוך לרבים דאף על גב דע"י הדחק הוא שמה הילוך אבל אם היה צורך רצים לתשמיש לא חשיב רשות לרבים:
ו**יזרף** דקני. חצילה של קניס ארוכים:
רמא ווקפיה רמא ווקפיה. הוליכו אמות הרצה הרצה ברשות הרבים נענין הזה שלא נטלו כולו מן הקרקע אלא קצפו והשליכו וחזר וחקפו והשליכו אין זו עקירה:
אסקופא רשום הרבים. כגון אסקופת מצוי שאין עליה תקרה ואין גזזה ג' מן הקרקע ולמי של מצוי לפניס הימנה:
רשום היחיד. כגון עומדת תחת התקרה או לפניס מן הלחי או גזזהה י' ורחצה ד':
אסקופא כרמליס. אינה גזזהה י' אלא רחצה ד' היכי קמני נוטל לכתחילה סוף סוף איסור דרבנן איכא:
מקום פטור. מקום שאין צו ארבעה על ארבעה על ארבעה הוי מקום סמויים שיש לו ראש רחב קנת וגזזה ג' ועומד סמוך לרשות היחיד ולהכי"ר והכי מוקים^ז דבעירובין [טז] בגזזה ג':
וצלנד שלא יחליפו. והכי נמי קמני לעיל [ז] וצלנד שלא יטול מן העני ויתן לצדד הבית:

יציאות השבת פרק ראשון שבת

נ**תכוין לצנוס צרה"ר**. המערב עירובי תחומין עירובו קונה לו שציתמו שם שיוכל לילך משם לכל רוח אלפים כאילו שבת שם ואריך שימכוון לקנות שציתמו צמקוס שיכול לאכול שם עירובו אם היה רוצה לאוכלו שמחזר כן מועיל לו עירובו לקנות שציתה דמקוס פיתא גורס^א דהתם שיך איניש ואע"פ שהוא

בתוך העיר כשקדש היום:
למעלה מ' טפחים עירובו עירוב. קס"ד יכול לנטלו בשבת:
אי נימא צנור דאים ציה י'. עמוק:
ומאי למעלה דדלאי ואופציה. שהגציהו והניחו למעלה מ' מקרקעיתו של צנר:
ומאי למטה דספאי ואופציה. שהשפילו והניחו למטה מ' התחתונים. אמאי עירובו עירוב הרי הצנר רה"י הוא משפת אוגנו ולמטה וכל שמונח בו צרה"י הוא מונח וכיון דנתכוין סתמא שציתמו צרה"י ולא הניח עירובו על שפת הצנר נמלא הוא צמקוס אחד ועירובו צמקוס אחד ואינו יכול להוציאו מרה"י לרה"ר לאוכלו:
אלא לאו. האי למעלה מ' דקמני צנור דלית ציה י' וה"ק אם קרקעיתו של צנר למטה מ' דהוי הצנר חללו י' והו' רה"י אין עירובו עירוב כל מקום שהונח שם ואם קרקעיתו של צנר למעלה מ' דה"ל חללו פחות מעשרה עירובו עירוב ולא חשיב ליה כמנוח ככרמלית אלמא תשמיש לרבים חשיב ליה:
הוא ועירובו ככרמליס. כגון שהיה צנר זה צצקעס ומתכוון לשצות על שפתו וצנר נמי כיון דלא עמוק י' כרמלית הוא:
ואמאי קרי ליה. נתכוון לשצות צרה"ר:
לפי שאינה רה"י. דאילו הואי האי צנר כחצר אפילו עמוק י' עירובו עירוב:
וזמנין משני ליה. רה"ר דוקא קמני וצנר שהוא פחות מ' כרמלית הואי כדלמרינן דלא שמה תשמיש. דוקשאי לך היכי מלי מפיק ליה על כרחין קניית עירוב צין השמשות איתא כשקדש היום והוא ספק יוס ספק לילה:
ור' היא דאמר בעירובין (דף לד:) דשצות שגזרו חכמים צאיסורי שבת לא גזרו עליה אלא בשבת ודאי ולא צין השמשות הלכך מכרמלית לרשות הרצים שצות בעלמא הוא וצין השמשות ראוי לנטלו משם ולאוכלו לפיכך קנה עירוב:
ולא דחויי קא מדחינא לך אלא דוקא קאמינא לך. דלא שמה תשמיש לרבים:
רקק. גרווייל"א ומיס לפניו עליו:
ורשות הרבים מהלכת צו. שעוצרין צאותו רקק כרגליסה:
פחות מ'. שאין המיס עמוקים י':
חייב. שהוא כרשות הרצים גמורה:
אלא היולך פטרי זימני למא לי. לימני צסיפא פריי

זימני משני ליה [הוא] ברה"ר ועירובו ככרמלית ר' היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות. ועיקר דבריו ע"י רבי בברייתא בסמי' עירובין בפרק בכל מערבין (דף נז, טז). דתניא נתנו באילן למעלה מ' טפחים אין עירובו עירוב.
רבינו חננאל
ואסיקנא הילוך ע"י הדחק שמה הילוך. תשמיש ע"י הדחק לאו שמה תשמיש כרבא. והא דאמר רב יהודה ויזרף דקני, פי' בחילת קנים רמא ווקפה, כגון שהייתה מולטת (ע"י הקרקע) והגביה הקצה האחת והאחרת מנותח ע"י קרקע, והעמידה והשליכה אכילו כל היום לא נתחייב, שהרי לא הגביהה כלל ואינו חייב עד דעקר ומנח, הלכה היא. הא דא"ר יוחנן מקום שאין בו ד' על ד' טפחים מותר לבני רה"ר ולבני רה"י לכחף עליו ובלבד שלא יחליפו משא זה לזה, ועל זה הדרך העמידנו זו בברייתא דתניא אדם עומד על האסקופה נוטל מבעל הבית ונותן לו, נוטל מן העני ונותן לו, ובלבד שלא יטול מבעל הבית ויתן לעני ולא מן העני ויתן לבעל הבית, כגון זה הוא שא"י יוחנן שלא יחליפו. ולא יטול מבעל הבית ויתן לעני כו', ואם נוטל מבעה"ב ונותן לעני או מן העני ונתן לבעה"ב פטור. ואמרינן גימא תהוי תיובתא דרבא.

מסורת הש"ס

א) עירובין לג:
לז:
נחמ"א:
ט) לקמן ק:
זא) לעיל [ז].
ד) עירובין ט. עז. ספא:
קא:
זא) עירובין מט. ע"ש מט. ע"ש:
ו) עירובין עג, יז, א) כמו בקופס מויה האו וכן דקיימים ביה לפי' לאו דוקא לל"ל רש"י:
ח) וע"ש מוס' מולין לו:
ד"ה ואי לשמעיעין ומוס' סנהדרין פג:
ד"ה וטובל יוס ומוס' וצחוס ח.
ד"ה הג"ה וכו' וקל"ע בתוס' וצמות כה.
ד"ה ואי לשמעיעין, (ט) לפניו מימינו לשמאלו נגד גופו כל"ל רש"י, ג' יו רש"י.

הנחות הב"ח

א) תוס' ד"ה אמר לו וכו' כלומר אפי' בגזר ט' הו' רה"ר דמשתמשים בה על ידי הדחק:
ב) ד"ה לא וכו' כמו עומד לכחף תוך ד' אמות דלמרי' לעיל:
ג) ד"ה לימא וכו' פירש"י י"ב ע"י פקח המולא תפילין דף מט מוס' ד"ה והאלמנ:

תוס' ישינים

א) הוה מלי לממר דע"כ אסקופה מקום פטור הוא דהא אכתי לא מני מקום פטור ומחוי' השתא נמי לא פי' בנבואה ג' ואיני רחצה מקום פטור ושתא מירשא שפענין ליה עמוד גזזה י' ורצח ד' דהו' רה"י אבל אין רחצ ד' הו' מקום פטור:

רב נסים גאון

וזמנין משני ליה [הוא] ברה"ר ועירובו ככרמלית ר' היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות. ועיקר דבריו ע"י רבי בברייתא בסמי' עירובין בפרק בכל מערבין (דף נז, טז). דתניא נתנו באילן למעלה מ' טפחים אין עירובו עירוב.

רבינו חננאל

ואסיקנא הילוך ע"י הדחק שמה הילוך. תשמיש ע"י הדחק לאו שמה תשמיש כרבא. והא דאמר רב יהודה ויזרף דקני, פי' בחילת קנים רמא ווקפה, כגון שהייתה מולטת (ע"י הקרקע) והגביה הקצה האחת והאחרת מנותח ע"י קרקע, והעמידה והשליכה אכילו כל היום לא נתחייב, שהרי לא הגביהה כלל ואינו חייב עד דעקר ומנח, הלכה היא. הא דא"ר יוחנן מקום שאין בו ד' על ד' טפחים מותר לבני רה"ר ולבני רה"י לכחף עליו ובלבד שלא יחליפו משא זה לזה, ועל זה הדרך העמידנו זו בברייתא דתניא אדם עומד על האסקופה נוטל מבעל הבית ונותן לו, נוטל מן העני ונותן לו, ובלבד שלא יטול מבעל הבית ויתן לעני ולא מן העני ויתן לבעל הבית, כגון זה הוא שא"י יוחנן שלא יחליפו. ולא יטול מבעל הבית ויתן לעני כו', ואם נוטל מבעה"ב ונותן לעני או מן העני ונתן לבעה"ב פטור. ואמרינן גימא תהוי תיובתא דרבא.